

CONTRATO DE FINANCIACIÓN

(Préstamo Mercantil con Covenants)

Borrador para fines de ejemplo — No constituye asesoramiento legal

Fecha: 06/12/2025

Operación: Facility Term Loan (TL) + Revolving Credit Facility (RCF)

Importe máximo: EUR 7.500.000,00

Moneda: Euro (EUR)

Ley aplicable: España

ÍNDICE (orientativo)

1. Partes e Introducción
2. Definiciones e Interpretación
3. Objeto y Estructura de la Financiación
4. Condiciones Precedentes (CP)
5. Disposiciones: Solicitud, Desembolso y Uso de Fondos
6. Intereses, Comisiones y Costes
7. Amortización, Vencimiento y Prepago
8. Declaraciones y Garantías
9. Compromisos (Covenants)
10. Información Financiera y Reporting
11. Eventos de Incumplimiento (Events of Default)
12. Cesión, Subrogación y Sindicación
13. Confidencialidad y Protección de Datos
14. Notificaciones
15. Ley Aplicable y Jurisdicción
- Anexo A: Calendario de Amortización (ejemplo)
- Anexo B: Definición de Ratios Financieros
- Anexo C: Lista CP / KYC / AML (checklist)
- Anexo D: Minuta de Pagaré / Reconocimiento de Deuda (opcional)

Nota: el índice anterior es orientativo. En Word se recomienda reemplazarlo por un índice automático.

1. PARTES E INTRODUCCIÓN

En Madrid, a [●] de [●] de 20[●], se celebra el presente Contrato de Financiación (el “Contrato”) entre las siguientes partes:

Parte	Datos
Prestamista(s)	[BANCO / ENTIDAD], S.A., CIF [●], domicilio en [●], representada por [●].
Prestatario	[SOCIEDAD PRESTATARIA], S.L., CIF [●], domicilio en [●], representada por [●].
Garante(s) / Obligado(s) solidario(s) (si aplica)	[SOCIEDAD GARANTE], S.L., CIF [●], domicilio en [●].

Las Partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente para obligarse y, a tal efecto, acuerdan lo siguiente.

1.1 Antecedentes

- (a) El Prestatario desarrolla la actividad de [●] y requiere financiación para [capex/working capital/adquisición].
- (b) El/Los Prestamista(s) han realizado un análisis preliminar de la información suministrada.
- (c) Las Partes desean instrumentar una financiación a medio plazo, con determinados compromisos financieros (covenants) y supuestos de vencimiento anticipado.

2. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

A los efectos del presente Contrato, los términos en mayúscula tendrán el significado indicado a continuación, salvo que del contexto resulte otra cosa:

Término	Definición
“Importe del Préstamo”	Hasta EUR 7.500.000,00, según se detalla en la Cláusula 3.
“Fecha de Desembolso”	La fecha en la que se realiza el abono efectivo en la cuenta designada.
“Tipo de Interés”	EURIBOR [1M/3M/6M] + Margen, o tipo fijo, según la Cláusula 6.
“Día Hábil”	Día (distinto de sábado/domingo/festivo) en el que operan bancos en Madrid.
“Ratios Financieros”	DSCR, Leverage, ICR u otros indicadores definidos en el Anexo B.
“Evento de Incumplimiento”	Cualquiera de los supuestos descritos en la Cláusula 11.

2.1 Reglas de interpretación

- (i) Las referencias a Cláusulas y Anexos se entienden hechas a las del presente Contrato.
- (ii) Los encabezados son meramente orientativos y no afectarán a la interpretación.
- (iii) “Incluye” significa “incluye, sin limitarse a”.
- (iv) En caso de conflicto entre el cuerpo y un Anexo, prevalecerá el cuerpo, salvo indicación expresa.

3. OBJETO Y ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

3.1 Instrumentos

El/Los Prestamista(s) concede(n) al Prestatario una financiación compuesta por:

A) Tramo A — Term Loan (TL): principal de EUR 5.000.000,00, a 48 meses.

B) Tramo B — Revolving Credit Facility (RCF): límite de EUR 2.500.000,00, renovable hasta la Fecha de Vencimiento.

3.2 Finalidad (Purpose)

Los fondos se destinarán exclusivamente a: (i) inversión en activos productivos y tecnología; (ii) necesidades de capital circulante; y/o (iii) refinanciación parcial de pasivos existentes, conforme a lo descrito en el Anexo C.

3.3 Cuenta de disposición

El Prestatario designa la cuenta bancaria IBAN [●] (la “Cuenta Designada”), en la que se realizará el desembolso y desde la que se efectuarán los pagos relacionados con el Contrato.

4. CONDICIONES PRECEDENTES (CP)

El desembolso inicial y, en su caso, cada disposición del RCF, queda condicionado al cumplimiento (o dispensa por escrito) de las siguientes condiciones:

- Entrega de documentación societaria: escrituras, poderes, certificados registrales.
- Aprobación corporativa: acuerdo del órgano competente autorizando la financiación.
- Opinión legal (si se requiere) en términos razonables para el Prestamista.
- KYC/AML completado y aceptado por el Prestamista (Anexo C).
- Acreditación de ausencia de incumplimientos en financiaciones existentes.
- Constitución/confirmación de garantías (si procede): prenda, hipoteca, avales.
- Certificado de no existencia de litigios materiales que afecten a solvencia.
- Seguro(s) vigentes sobre activos relevantes y RC profesional (si aplica).

El Prestamista podrá solicitar información adicional razonablemente necesaria para completar la evaluación de riesgo y el cumplimiento normativo.

5. DISPOSICIONES: SOLICITUD, DESEMBOLSO Y USO DE FONDOS

5.1 Solicitud de disposición

El Prestatario solicitará por escrito cada disposición con al menos [5] Días Hábiles de antelación, indicando: (i) importe; (ii) fecha deseada; (iii) finalidad; (iv) confirmación de cumplimiento de covenants; y (v) documentación soporte (facturas, contratos, presupuesto, etc.).

5.2 Mecánica de desembolso

Una vez verificadas las CP y la solicitud, el Prestamista realizará el abono en la Cuenta Designada. El desembolso podrá efectuarse bien como (a) transferencia única; o (b) por hitos (“milestone-based”), según el plan de inversión acordado.

5.3 Restricciones de uso

Queda expresamente prohibido destinar el importe a: (i) distribución de dividendos o recompra de participaciones (salvo autorización); (ii) préstamos a socios/administradores; (iii) operaciones con partes vinculadas fuera de mercado; o (iv) actividades ilícitas o sancionadas.

6. INTERESES, COMISIONES Y COSTES

6.1 Tipo de interés

El TL devengará un interés variable equivalente a EURIBOR 3M (floor 0,00%) + 3,25% anual (el “Margen”). El RCF devengará EURIBOR 1M + 3,75% anual. Alternativamente, las Partes podrán acordar un tipo fijo mediante swap o acuerdo específico.

6.2 Cálculo y periodicidad

Los intereses se calcularán sobre base Act/360 y se liquidarán trimestralmente (TL) y mensualmente (RCF), en cada Fecha de Pago. El Prestamista remitirá un detalle de cálculo con [5] Días Hábiles de antelación.

6.3 Comisiones

- Comisión de apertura: 1,00% sobre el Importe del Préstamo, pagadera al desembolso inicial.
- Comisión de no disposición (RCF): 0,50% anual sobre el límite no dispuesto, liquidación mensual.
- Comisión de agencia (si sindicado): EUR [●] anual.
- Gastos y costes: notariales, registrales, tasación, asesoramiento legal razonable del Prestamista.

6.4 Interés de demora

En caso de impago, las cantidades vencidas devengarán un interés de demora equivalente al Tipo de Interés aplicable + 2,00% anual, desde la fecha de vencimiento hasta su pago efectivo, sin perjuicio de otras acciones.

7. AMORTIZACIÓN, VENCIMIENTO Y PREPAGO

7.1 Vencimiento

La Fecha de Vencimiento final será el [●] (48 meses desde la Fecha de Desembolso inicial), salvo vencimiento anticipado conforme a la Cláusula 11.

7.2 Amortización ordinaria (TL)

El principal del TL se amortizará en [16] cuotas trimestrales iguales de EUR [●], comenzando [3] meses después de la Fecha de Desembolso. Véase el Anexo A.

7.3 Reembolsos del RCF

El RCF podrá disponer y reembolsarse de forma rotativa hasta el límite y dentro del plazo. Todo saldo dispuesto vencerá, como máximo, en la Fecha de Vencimiento final.

7.4 Prepago voluntario

El Prestatario podrá amortizar anticipadamente, total o parcialmente, con un preaviso mínimo de [10] Días Hábiles. Los importes prepagados se aplicarán primero a comisiones y costes, después a intereses y por último a principal. Podrá aplicarse una comisión de cancelación: 0,50% si el prepago ocurre antes de los 12 meses; 0,25% entre 12 y 24 meses; 0,00% posteriormente.

7.5 Prepago obligatorio

Será obligatorio aplicar a amortización extraordinaria (“cash sweep”) el [50%] del exceso de caja anual por encima de EUR [●], y/o el [100%] del net proceeds de ventas de activos relevantes, salvo reinversión autorizada en un periodo de [6] meses.

8. DECLARACIONES Y GARANTÍAS

El Prestatario declara y garantiza al Prestamista, a la Fecha de Firma y en cada Fecha de Disposición, que:

- Está válidamente constituido y al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales materiales.
- Tiene capacidad y autorizaciones para celebrar el Contrato; no infringe contratos relevantes.
- Sus estados financieros reflejan la imagen fiel, sin omisiones materiales.
- No está incurso en insolvencia ni existe amenaza razonable de concurso.
- No existen litigios materiales no divulgados que puedan afectar de forma adversa.
- Cumple con normativa aplicable, incluyendo prevención de blanqueo, sanciones y anticorrupción.

8.1 Material Adverse Change (MAC)

El Prestatario informará sin demora de cualquier circunstancia que suponga un cambio adverso material en su situación financiera, operativa o legal, o en la viabilidad del plan de negocio financiado.

9. COMPROMISOS (COVENANTS)

9.1 Covenants afirmativos

- Mantener la vigencia de licencias, permisos y seguros relevantes.
- Pagar puntualmente impuestos y obligaciones con Seguridad Social (salvo controversia de buena fe).
- Mantener registros contables y facilitar auditorías razonables.
- Cumplir con políticas AML/CTF, anticorrupción y sanciones internacionales.
- Mantener la existencia jurídica y buen gobierno corporativo.

9.2 Covenants negativos (sin consentimiento previo)

- No incurrir en endeudamiento adicional por encima de EUR [●], salvo deuda permitida.
- No otorgar garantías a terceros (“negative pledge”) salvo garantías permitidas.
- No disponer de activos esenciales fuera de curso ordinario del negocio.
- No realizar distribuciones a socios que deterioren el cumplimiento de ratios.
- No realizar fusiones/adquisiciones relevantes sin autorización.

9.3 Covenants financieros (testing trimestral)

El Prestatario se compromete a cumplir, en cada fecha de test, con los siguientes ratios (definidos en el Anexo B):

- Leverage Ratio (Deuda Neta / EBITDA) $\leq 3,00x$.
- DSCR (Cash Flow Disponible / Servicio de Deuda) $\geq 1,20x$.
- ICR (EBITDA / Gastos Financieros Netos) $\geq 3,50x$.

En caso de incumplimiento, el Prestatario dispondrá de un periodo de subsanación (“cure period”) de [20] Días Hábiles para aportar capital, reducir deuda o presentar medidas correctoras aceptables.

10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y REPORTING

10.1 Entregables periódicos

- Estados financieros mensuales (balance, PyG, cashflow) dentro de los [20] días siguientes.
- Estados financieros anuales auditados dentro de los [120] días siguientes al cierre.
- Certificado de covenants trimestral firmado por CFO/Administrador.
- Presupuesto anual y plan de negocio actualizado antes del [●] de cada año.
- Notificación inmediata de litigios materiales, sanciones, inspecciones o eventos relevantes.

10.2 Derecho de información y visitas

El Prestamista podrá, previa notificación razonable, solicitar reuniones de seguimiento y realizar visitas a las instalaciones para revisar la marcha del negocio, sin interferir de forma indebida en la operativa.

11. EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO (EVENTS OF DEFAULT)

Constituirán Eventos de Incumplimiento, entre otros:

- Impago de principal, intereses, comisiones o cualquier importe debido.
- Inexactitud material en declaraciones y garantías.
- Incumplimiento de covenants (financieros o no) no subsanado en plazo.
- Insolvencia, concurso, precurso o medidas equivalentes.
- Cross-default: incumplimiento material en otras financiaciones relevantes.
- Embargos o ejecuciones sobre activos esenciales por encima de EUR [●].
- Cambio de control sin consentimiento del Prestamista.
- Ilegalidad o imposibilidad sobrevenida de cumplimiento.

11.1 Consecuencias

Ante un Evento de Incumplimiento, el Prestamista podrá (i) declarar vencida y exigible la totalidad de las obligaciones; (ii) cancelar los compromisos no dispuestos; (iii) ejecutar garantías; y/o (iv) aplicar compensación de saldos, todo ello conforme a la normativa aplicable.

12. CESIÓN, SUBROGACIÓN Y SINDICACIÓN

El Prestamista podrá ceder o subrogar su posición a entidades del grupo o a terceros, notificándolo al Prestatario. El Prestatario no podrá ceder sus derechos u obligaciones sin consentimiento previo por escrito.

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Las Partes mantendrán confidencial la información intercambiada, salvo requerimiento legal o para asesores profesionales bajo obligación de confidencialidad. Si hubiera datos personales, las Partes cumplirán con la normativa aplicable (RGPD) y sus obligaciones como responsables/encargados del tratamiento, según corresponda.

14. NOTIFICACIONES

Toda notificación se realizará por escrito (correo certificado, burofax o email corporativo con acuse), a los domicilios/direcciones indicadas en la Cláusula 1, o a las que se indiquen posteriormente.

15. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente Contrato se registrará e interpretará conforme a la ley española. Para la resolución de conflictos, las Partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, salvo normativa imperativa.

FIRMAS

Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente Contrato por duplicado ejemplar y a un solo efecto.

EL/LOS PRESTAMISTA(S) _____ Nombre: Cargo: Fecha:	EL PRESTATARIO _____ Nombre: Cargo: Fecha:
GARANTE (si aplica) _____ Nombre: Cargo: Fecha:	INTERVINIENTE / TESTIGO (opcional) _____ Nombre: Fecha:

ANEXO A — CALENDARIO DE AMORTIZACIÓN (EJEMPLO)

El siguiente calendario es meramente ilustrativo. Sustituir por el cuadro real acordado en la operación.

Periodo	Fecha Pago	Principal	Intereses (estim.)	Saldo vivo (estim.)
Q1	[●]	312.500,00	[●]	4.687.500,00
Q2	[●]	312.500,00	[●]	4.375.000,00
Q3	[●]	312.500,00	[●]	4.062.500,00
Q4	[●]	312.500,00	[●]	3.750.000,00
Q5	[●]	312.500,00	[●]	3.437.500,00
Q6	[●]	312.500,00	[●]	3.125.000,00
Q7	[●]	312.500,00	[●]	2.812.500,00
Q8	[●]	312.500,00	[●]	2.500.000,00

ANEXO B — DEFINICIÓN DE RATIOS FINANCIEROS

- 1) Deuda Neta = Deuda Financiera Bruta – (Caja y Equivalentes).
- 2) EBITDA = Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ajustado por partidas no recurrentes razonables.
- 3) Leverage Ratio = Deuda Neta / EBITDA.
- 4) DSCR = Cash Flow Disponible / Servicio Total de Deuda (principal + intereses) del periodo.
- 5) ICR = EBITDA / Gastos Financieros Netos.

Notas: (i) Los ajustes permitidos deben estar detallados y consistentes. (ii) Cualquier cambio contable material debe notificarse y, en su caso, normalizarse.

ANEXO C — LISTA CP / KYC / AML (CHECKLIST)

A. Documentación corporativa

- Escritura de constitución y estatutos vigentes.
- Escrituras de nombramiento y vigencia de administradores.
- Poderes de representación y certificados de vigencia.
- Certificado de titularidad real (UBO) y organigrama.
- Cuentas anuales (últimos 2-3 ejercicios) y auditorías.

B. KYC / AML (según política del Prestamista)

- Identificación de firmantes (DNI/NIE/Pasaporte) y prueba de domicilio.
- Información sobre actividad, origen de fondos y jurisdicciones de operación.
- Screening de sanciones (UE/ONU/OFAC) y PEP.
- Política anticorrupción y canal de denuncias (si aplica).

C. Uso de fondos y soporte

- Presupuesto de inversión y cronograma.
- Contratos principales (clientes/proveedores) relevantes.
- Facturas pro-forma / pedidos / licencias.

ANEXO D — MINUTA (OPCIONAL): RECONOCIMIENTO DE DEUDA / PAGARÉ

Este Anexo es opcional y debe adaptarse a la práctica notarial y a la normativa aplicable. Ejemplo de cláusulas a incluir: (i) reconocimiento expreso de deuda; (ii) vencimiento; (iii) lugar de pago; (iv) intereses; (v) sumisión; (vi) ejecución.

Cláusulas adicionales (boilerplate)

- Integridad: El presente Contrato constituye el acuerdo íntegro entre las Partes sobre su objeto, sustituyendo cualquier entendimiento previo.
- Modificaciones: Cualquier modificación deberá formalizarse por escrito y firmada por representantes autorizados.
- Nulidad parcial: La nulidad de alguna disposición no afectará a la validez del resto; las Partes negociarán de buena fe una disposición sustitutiva.

- Gastos: Salvo pacto distinto, los gastos de formalización y registro serán a cargo del Prestatario.
- Impuestos: Cada Parte asumirá los impuestos que legalmente le correspondan.
- Anti-bribery & sanctions: El Prestatario declara que no usará los fondos para fines prohibidos y cooperará con controles de cumplimiento.